

Circular interna — duración máxima de la baja por incapacidad temporal

Sr. Joaquín Vela Bermúdez

Circular interna · Duración de la baja por incapacidad temporal

Antecedentes

Tras varias consultas del personal sobre el alcance temporal de la situación de incapacidad temporal (IT), gerencia emite la presente circular para unificar criterios.

Criterio aplicable

La **duración máxima de la baja por IT** prevista en la normativa de seguridad social es de **18 meses**: doce meses iniciales más una eventual prórroga de seis meses concedida por el INSS de oficio o a petición del facultativo.

Transcurrido ese plazo, el órgano competente debe emitir resolución de alta, prórroga excepcional o inicio del procedimiento de incapacidad permanente.

Aplicación práctica en Clínica Delos

- Los responsables de área registran la fecha de inicio de cada baja en el cuadrante de personal.
- RRHH avisa al trabajador con 30 días de antelación al cumplimiento del plazo de doce meses para coordinar la evaluación.
- En caso de prórroga, se actualiza el expediente y se informa a la dirección médica.

Convivencia con otros protocolos internos

La presente circular complementa, sin sustituir, el Protocolo interno de gestión de bajas médicas vigente. En caso de discrepancia formal entre ambos textos, prevalece el criterio jurídico de la circular por ser más recientes y estar firmada por gerencia.

Firmado en Madrid, a 22 de noviembre de 2024.

Sr. Joaquín Vela Bermúdez Gerente · Clínica Delos